

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N°.....LC2186

Tocache, 17 JUL 2023

VISTO:

El memorando N°548-2023-GRSM-DRE-UGELT/D de fecha 27 de junio de 2023, el Informe técnico Final N°012-2023-GRSM/DRE/UGEL-T/CPPADD de fecha 26 de junio de 2023 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (18) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante R.D.UGEL-T N°000938 -2022 de fecha 24/02/2022, (...) se resuelve: **ARTICULO 1.- APROBAR EL CONTRATO**, por servicios personales según el anexo que forma parte del presente, suscrito por la Unidad Ejecutora.
(...)

Que, este colegiado hace referencia a la Ley N°29944, que en su **Artículo 3 MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE** señala: *"la profesión docente se ejerce en nombre de la sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al educando. Tiene como fundamento ético para su actuación profesional el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores y el desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad peruana, la ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno"*.

Que, la CPPADD de la UGEL-TOCACHE, en mérito a los antecedentes y demás actuados que se acompañan al presente, se avocó al estudio y análisis de su contenido a efectos de calificar la supuesta conducta y comportamiento contrario al ordenamiento jurídico administrativo y pronunciarse sobre este caso en particular.

Que, este colegiado aprecia el acta de fecha 19/05/2023, del cual se aprecia: Siendo las 12:03 Pm del día 19 de mayo de 2023 la sec. Técnica Abg. Reyna L Flores Castañeda y la especialista en convivencia psicóloga Marisol Ramírez Carrera, se constituyeron insitu a la I.E 0426" inmaculada concepción" Uchiza. Para recabar información referente al caso en Siseve referente al presunto hecho de violencia física al mismo de iniciales G.E.M.L de 8 años (caso del año 2022).

El Director de la I.E en mención manifiesta:

Que el alumno de iniciales G.E.M.L de 9 años se encuentra matriculado, se encuentra realizando las actividades normales, el año pasado saco diploma, la actual maestra es la profesora Santillán Vela Lotti, el niño está en el cuarto grado "A". es cuanto tiene de conocimiento y referencia el director de la I.E. de nombre Bottger Rowe Mitchel Dann.

La subdirectora de nombre vega Jiménez placida Wendy manifiesto lo siguiente:

Que el caso fue atendido en el 2022, se realizó tramites conforme establecida los protocolos, realizado todo el año pasado. Y que el niño en este año tiene un desenvolvimiento normal.

Que la mamá del niño la sra. Felicinda Mardonia López Felix, quedo bien con la maestra, el año pasado, al niño se le cambio de aula que decidieron en un acta de conciliación que todo estará normal, pidiendo disculpas de las partes.

El Director de la I.E hace entrega de copias: 1. Copia de conciliación, 2. acta de Toma de decisiones, en conformidad firmas las partes siendo las 12:26 pm del mismo día.



LC2186

Que, este colegiado aprecia el acta de Constatación fecha 19/05/2023, del cual se aprecia:

Siendo la 1:00 pm del día 19 de mayo de 2023 la sec. Técnica Abg. Reyna L. Flores Castañeda y la especialista de convivencia psicóloga Marisol Ramírez Carrera, y el Director de la I.E. Bottger Rowe Mitchel Dann, la sub directora Wendy vega Jiménez; nos encontramos en la espera de la mamá del niño la Sra. Mardonia López Félix, siendo las 1:20 pm del día se constata que la Sra. Mencionada no acudió a la citación para el día de hoy a horas 12:00 pm. en conformidad firman las partes.

Que, este colegiado aprecia el documento "Uchiza 21 de junio del 2022" del cual se advierte:

Siendo la 1:00pm del 21 de julio del 2022, se recibió la queja del estudiante Gerson E. Mendoza López para manifestar que la maestra jugando con un plástico les dio a todos los niños, pero que el mas fuerte le cayo en la pierna derecha, que le hizo doler.

Al hacer la indicación se identifico que si la maestra había agredido a los niños pero que lo hizo a modo de juego, no con mala intención de maltratar y que preciso le cayo al niño más fuerte.



La maestra Jaqueline al dar su manifestación también
expuso que lo hizo en son de juego y pidió disculpas al
niño diciéndole que ella quiere a los niños y no trataba
más de esa forma.
Finalmente la maestra se compromete a mejorar la relación
con los estudiantes y su forma de trabajar.
Gerson Mendoza Lopez. Jaqueline



Que, este colegiado aprecia el acta de denuncia de fecha 21/06/2022, del cual se aprecia:

Donde el numeral 4 menciona: En el presente acto se le orienta y brinda la información necesaria a la madre, padre o apoderado del estudiante afectado para que se atendido, sin embargo, la madre del menor no decide realizar la denuncia.

Así mismo, existe el acta de conciliación con la Familia, a horas 8:40 am, 22/06/2023, en el segundo párrafo menciona

La Señora Directora da la bienvenida a los presentes para
llevar a cabo la reunión.
La Señora Madre del Menor Gerson no quiere denunciar
a la maestra por el incidente sucedido el día de ayer
21-06-22 a raíz de ello se le va trasladar al niño
del 3A al 3B para mejorar el clima y no afectar
ya que los puntos pertenecían a la mencionada persona.

(...)

Por ende, al tener documentos que acreditan la negatividad de la Sra. Mardonia López Félix, para la realización de la denuncia correspondiente y no contar con más datos que acrediten alguna imputación como falta de la ex docente contratado (año 2022) en la I.E 0426-Inmaculada Concepción, Distrito de Uchiza, Provincia de Tucumán, Región San Martín), dentro del marco de la Ley N°29944 y su D.S N°004-2013-ED, se presume que existe un delito bajo la figura de violencia, el cual debe ser investigado por las autoridades correspondientes.

Que, la Sra. Mardonia López Félix, a pesar de haber sido citado, para que brinde más detalles de lo que se aprecia en el acta de denuncia de fecha 21/06/2022, no se apersonó desconociendo sus motivos, si este caso de por medio está involucrado su menor hijo, queda

demostrado el desinterés o poco o nada le interesa. Por tanto, este colegiado al no tener más medios probatorios en contra de la ex docente contratada, u otros indicios no se puede instaurar PAD, debiendo darse por archivado la presente investigación disciplinaria.

Que el propósito de realizar actos de investigación preliminar era para determinar la realidad de los hechos y efectuar una adecuada valoración de los medios probatorios que sustente la decisión plasmada en el informe, a fin de que se emita un acto administrativo debidamente motivado. Ello no solo permitirá confirmar o no la conducta de la denunciada, sino también establecer, si los hechos denunciados realmente se produjeron, y si fueron cometidos por la profesora de la IE, cuándo se produjeron, y si su comportamiento era reincidente en otros alumnos.

Que, este colegiado, bajo el amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.



Que, en ese contexto, el T.U.O. de la Ley N°27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, señala en su art. 264.2.- “Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal o civil no afectan la potestad de las entidades para instruir y decidir sobre la responsabilidad administrativa, salvo disposición judicial expresa en contrario”. De acuerdo a las normas indicadas, es factible iniciar y culminar el presente proceso administrativo disciplinario.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.- 78

a) Circunstancias en que se cometen.	No aplica
b) Forma en que se comete.	No aplica
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	No aplica
d) Participación de uno o más servidores	No aplica
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	No aplica
f) Perjuicio económico causado.	No aplica
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	No aplica
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	No aplica
i) Situación jerárquica del autor o autores.	No aplica

Que, la CPPADD hace referencia lo siguiente:

De acuerdo a lo establecido por el principio de presunción de licitud art.- 248 numeral 9, del T.U.O. de la Ley N°27444 “Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario”. En tal sentido, el derecho a la presunción de inocencia comporta: que la sanción está basada en actos o medios probatorios de cargo de la conducta reprochada, que la carga de la prueba corresponda a quien acusa, sin que nadie éste obligado a probar su propia inocencia; y que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio (García de Enterria).



Que, en sede administrativa sancionadora, este derecho se denomina presunción de licitud y se encuentra previsto en el artículo 248, numeral 9) del TUO. De la Ley N° 27444, aprobado por D.S. N° 004-2019-JUS, cuyo texto establece:

Que, este colegiado no cuenta con medios probatorios idóneos o que por lo menos acrediten alguna falta en contra de la ex docente la prof. Jacqueline León Padilla, dentro del marco de la Ley N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED, como falta, más bien se presume otra figura delictiva, la cual este colegiado no se puede pronunciar

Del presente caso en particular esta CPPADD luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos y por unanimidad, se concluye que **no existe mérito** suficiente para **IMPONER** sanción administrativo disciplinario, a la Jacqueline León Padilla, ex docente contratada (año 2022) en la I.E 0426-Inmaculada Concepción, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martín, por cuanto del estudio y análisis del presente PAD no ha quedado acreditado la imputación en contra de la docente antes mencionado.



Que, de conformidad con la Ley General de Educación N° 28044, Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 y su D.S N° 004-2013-ED y su modificatoria según D.S N° 007-2015-MINEDU, D.S N° 004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N° 27444, Ley N° 31638 Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023 y en uso de las facultades conferidas por el D.S N° 015-2002-ED.

SE RESUELVE:



ARTICULO 1°.- NO HABER MERITO PARA INSTAURAR proceso administrativo disciplinario contra la prof. Jacqueline León Padilla, ex docente contratada (año 2022) en la I.E 0426-Inmaculada Concepción, Distrito de Uchiza, Provincia de Tocache, Región San Martín; por no quedar acreditado la imputación por la presunta falta Administrativa Disciplinaria, prevista en el literal b) del artículo 48° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, considerada como grave: "Ejecutar, promover o encubrir dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, en agravio de cualquier miembro de la institución educativa", en agravio del alumno de iniciales G.E.M.L. del 3ro grado "A" Primaria (año 2022); disponiéndose el archivo correspondiente de todos los actuados.

ARTICULO 2°.- EXTRAIGASE copias de la presente resolución a fin de que se derive a la Oficina de Personal, Oficina de Escalafón, Presidente de la CPPADD, y al Director de la UGEL Tocache para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3°.- ENCARGAR al responsable de Secretaria General, notificar al interesado de acuerdo a ley, dentro de los plazos establecidos.

Regístrese y Comuníquese,



Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
MCP/P
MACA/RPD
ST/CPPADD
MCPD/PROYECT-UGEL